השופט נעם סולברג
המשנה לנשיא בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-26

قاضي نوعم سولبرج
نائب رئيس المحكمة العليا
رئيس لجنه الانتخابات
المركزية للكنيست 26

Justice Noam Sohlberg
Deputy President of the Supreme Court
Chairman of the Central Elections
Committee for the 26th Knesset

<u>פ"מ 7/26</u>

המבקשים:

1. ארגון בצלמו
2. יעקב סמרנו
3. נעמי ברוך
4. רועי ברוך
5. ריקי ברוך
6. רחל ברוך
7. עידן ברוך
8. גלית אבידן
9. אריק שישפורטיש
10. בריג'ט שישפורטיש
11. ניסן לישה
12. נאוה לישה
13. גיל יוגב
14. מעוז גלבוע
15. משה יהלום
16. תהילה יהלום
17. אוהד זיו לפידות
18. גיל מסעוד
19. צורית פניגשטיין
20. איציק פיטוסי
21. יהושע סוקול
22. מרינה סוקול
23. רוני דינר
24. תרזה דינר
25. גליה חושן
26. יוסי כהן
27. איתן רויטמן
28. ריקי רויטמן
29. גבריאל סוסנוב
30. עופר גרינבאום
31. מיכל בן דוד
32. דניאל אלמליח
33. אחיה אליהו
34. חנה כהן

נ ג ד

המשיב: עופר כסיף

בקשה לפסילת מועמד לכנסת ה-26 לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969

בשם המבקשים: עו"ד יהודה פואה ועו"ד מיכאל ליטווק

<u>החלטה</u>

1. הונחה לפניי בקשה כי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 תקבע כי המשיב, מועמד בבחירות לכנסת ה-26, מנוע מלהתמודד בבחירות, על יסוד סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת.

2. סעיף 63א(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969, קובע: "בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, תיחתם בידי שליש מחברי הועדה המרכזית". המבקשים לא צירפו לבקשתם חתימות של חברי ועדת הבחירות המרכזית. לטענתם, בשל קוצר הזמן ותקופת החגים יצרפו "בהקדם האפשרי" את חתימות עשרת חברי הוועדה שתומכים בבקשה; עוד פירטו 10 חברי ועדת הבחירות וממלא מקום חבר. קושי רב קיים הן באי-צירוף חתימות במועד, הן בהכללת ממלא מקום חבר; עם זאת, אין צורך להכריע כאן בסוגיות אלו. לכל היותר, המבקשים השיגו הסכמת 11; בוועדת הבחירות המרכזית – 35 חברים כיום. כלומר, נדרשות חתימות של 12 מהם – ולמספר זה לא הגיעו המבקשים. התוצאה היא שלא התמלא תנאי יסוד מקדמי להגשת בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת; מבחינה משפטית – אין לפניי בקשה כזו. הבקשה לקבוע כי המשיב מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת – נמחקת בזאת, מחמת אי צירוף חתימות נדרשות.

ניתנה היום, אור לה' בתשרי התשפ"ז (15 בספטמבר 2026).

נעם סולברג, שופט

המשנה לנשיא בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-26